

1500708-22.2021.8.26.0363

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Dano

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... APARECIDO BENEDITO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e no artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque:

a) no dia 04 de junho de 2021, por volta das 15h10min., na Rua Maria Luiza Vieira, Jardim Camboriu, nesta cidade e comarca de Itapira, o acusado deteriorou coisa alheia móvel, a saber, um veículo tipo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500708-22.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500708-22.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2151635/2021 - DEL.POL.ITAPIRA, 18315353 - DEL.POL.ITAPIRA, 1223/21/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR APARECIDO BENEDITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou JULIO CESAR APARECIDO BENEDITO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e no artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque:

a) no dia 04 de junho de 2021, por volta das 15h10min., na Rua Maria Luiza Vieira, Jardim Camboriu, nesta cidade e comarca de Itapira, o acusado deteriorou coisa alheia móvel, a saber, um veículo tipo caminhão, marca/modelo Mercedes Benz/415 Marimar A, cor branca, placas FDM 9264/Itapira-SP, pertencente à Prefeitura Municipal de Itapira, conforme laudo pericial de fls. 76/79.

b) nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, o acusado desacatou W.B., motorista de ambulância, no exercício da função e em razão dela.

Segundo a inicial, o acusado pretendia ser transportado pela ambulância do SAMU e, após ter seu pedido negado, pois não estava ferido ou apresentava qualquer problema de saúde, passou a ofender W.B., xingando-o de “vagabundo e filho da puta”, além de desferir diversos socos no veículo, danificando-o. Posteriormente, guardas municipais foram acionados a comparecer no local dos fatos, onde detiveram o acusado e o encaminharam até a Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida aos 16 de julho de 2021 (fls. 86).

O acusado foi citado (fls. 107) e apresentou defesa prévia (fls. 114/115).

Em audiência (fls. 133/134), foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

O representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos crimes está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 05/06, no laudo pericial de fls. 76/79 e na prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Vejamos:

O guarda municipal Manoel Nogueira disse que foi acionado pelo SAMU para comparecer no local dos fatos, onde uma pessoa havia sido agredida. Ao chegar lá, foi-lhe relatado que a ambulância não conseguiu realizar o atendimento porque uma pessoa havia se exaltado e xingado o motorista, bem como danificado o veículo. Disse que o réu estava muito alterado e, por isso, conduziu-o à Delegacia de Polícia. Não presenciou os fatos, pois chegou no local posteriormente. Segundo as pessoas que ali estavam, o motivo da reação do réu foi a demora no atendimento da equipe do SAMU.

A testemunha W.B. disse que, no dia dos fatos, foi acionado a comparecer no local dos fatos para socorrer uma pessoa. Quando lá chegou, havia três indivíduos, os quais queriam entrar na ambulância. Entretanto, como a solicitação havia sido feita somente por uma pessoa, apenas esta poderia entrar, conforme procedimento que devia obedecer. Diante da situação, o técnico de enfermagem que o acompanhava chamou o requisitante pelo nome, que se apresentou e não era a pessoa do réu. Então, como só podia conduzir o requisitante, o técnico de enfermagem colocou-o dentro da ambulância, momento em que os outros dois indivíduos passaram a proferir xingamentos, com palavras de baixo calão, e o acusado desferiu murros na viatura, danificando a lateral do veículo. Imediatamente, desceu da ambulância e pediu ao réu que parasse com tal conduta, mas não adiantou, pois ele o ofendeu e o ameaçou. Diante disso, solicitou apoio à Guarda Municipal, que lá compareceu e deteve o

acusado. Disse que precisou recolher a ambulância para dentro do posto de gasolina, para sua segurança e a do técnico de enfermagem que o acompanhava.

Interrogado, Júlio César Aparecido Benedito disse que não danificou a ambulância do SAMU, pois somente deu um tapa no veículo. Informou que estava embriagado no dia dos fatos. Negou ter desacatado o motorista da ambulância. Apenas queria ser transportado, mas lhe disseram que não podia. Declarou que já foi preso e processado anteriormente por furto e violência doméstica.

Ao final da instrução, restou incontroverso que o réu praticou os delitos que lhe são imputados na denúncia.

A vítima detalhou as ofensas que JÚLIO CESAR proferiu contra si, bem como os danos que causou na viatura pública (ambulância), ocasião em que precisou acionar a Guarda Municipal para contê-lo.

Postanto, o réu desacatou o funcionário público (motorista de ambulância) no exercício de sua função, ofendendo-o com as palavras ofensivas descritas na exordial; bem como, no mesmo contexto fático, desferiu murros no veículo, causando os danos atestados no laudo pericial de fls. 76/79.

Cabe destacar que para a configuração do crime de dano, exige-se o dolo genérico de destruir a coisa alheia, no caso, o patrimônio público.

Na espécie, o dano se mostra qualificado, por se tratar de prejuízo causado ao patrimônio público municipal, nos termos do inciso III, do artigo 163, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, a procedência integral da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Passo a fixar as reprimendas.

Dano qualificado:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu ostenta Maus antecedentes (fls. 100/106), de modo que aplico a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 100/106), elevo a pena em mais 1/6, somando 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Desacato:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, diante dos Maus antecedentes (fls. 100/106), aplico a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 07 (sete) meses de detenção, por incurso no artigo 331 do Código Penal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 100/106), elevo a pena em mais 1/6, somando 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há majorantes e minorantes.

Por força do concurso material de infrações, a teor do contido no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno as reprimendas acima definitivas.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR JULIO CESAR APARECIDO BENEDITO, qualificado nos autos, R.G. n.º 51.491.316-2/SP, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, e no artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Deixo de decretar a prisão preventiva do réu, por ausentes os requisitos legais e por ter respondido ao presente feito em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Arbitro os honorários advocatícios ao Defensor Dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 302), expedindo-se, oportunamente, a respectiva certidão.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ele beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA